CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN

ENTRE

La société CLOUDIA SOLUTIONS, SARL au capital de 6000 DINARS , ayant son siège au Cyber parc régional-Bureau N°4 -2éme étage -Cité abbes TATAOUINE. Représentée par Monsieur AHMED LAHMAR, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

ET

Madame ICHRAK MATHLOUTHI
Née le 04/04/1998
Demeurant : BIZERTE
De nationalité TUNISIENNE.
N° CIN : 11412503 Délivrée le 22/02/2022 à TUNIS

,

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- ENGAGEMENT

La Société CLOUDIA SOLUTIONS engage, à compter du **01/10/2024**, Madame **MATHLOUTHI ICHRAK** accepte les conditions générales du contrat.

ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du **01/10/2024**, après une période d'essai de **quatre (4) mois** pendant laquelle chacune des parties pourra mettre fin librement au contrat sans indemnité. La période d'essai ne sera pas renouvelable.

Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés…) prolongerait d'autant la durée de cette période d'essai, qui doit correspondre à une période de travail effectif.

ARTICLE 3 – Préavis de résiliation par l'employé

Le salarié peut mettre fin au présent contrat en donnant un préavis écrit de trois (3) mois à l'employeur. Ce préavis débutera à la réception de la notification de résiliation

par l'employeur. Pendant cette période de préavis, le salarié s'engage à continuer à remplir ses obligations contractuelles.

ARTICLE 4 – HORAIRE DE TRAVAIL

Le nombre de jours de travail effectif dans l'année est fixé à 240, un jour travaillé est égale à 8 heure. Le nombre de jours de repos qui en découle sera déterminé chaque début d'année pour une période de 12 mois selon la méthode suivante :

Lorsque le nombre de jours travaillés excède le nombre de jours fixé par la convention de forfait, vous bénéficiez au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement, le plafond annuel de jours travaillés de l'année durant laquelle ils sont pris est réduit d'autant, sans dépassement possible.

ARTICLE 5-FONCTIONS

Madame MATHLOUTHI ICHRAK exercera la fonction : Talent Acquisition.

ARTICLE 6 – LIEU DE TRAVAIL- MUTATION

Madame MATHLOUTHI ICHRAK est rattachée au siège social de la société CLOUDIA SOLUTIONS ainsi que ses clients en France ou à l'international.

Par ailleurs, Madame MATHLOUTHI ICHRAK pourra au cours de sa carrière être mutée dans un autre poste, dans le même établissement, dans d'autres établissements pour des périodes de plus ou moins longue durée.

ARTICLE 7- REMUNERATION-REMBOURSEMENT DES FRAIS

En rémunération de ses attributions, Madame MATHLOUTHI ICHRAK percevra une rémunération mensuelle nette de **1000 Dinars** mensuel.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

Madame MATHLOUTHI ICHRAK sera soumise, pour la prise de congés payés, aux mêmes règles que les autres salariés.
La période de ces congés est déterminée en tenant compte des nécessités de service et de la nature de l'activité de la Société, étant précisé que conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable, les nécessités professionnelles peuvent imposer des congés par roulement.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU SALARIE

Madame MATHLOUTHI ICHRAK s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données.

Elle s'engage également à suivre toutes les formations qui lui seront proposées par l'entreprise.

Madame MATHLOUTHI ICHRAK s'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'elle pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

Cette obligation de discrétion demeurera même après la fin du présent contrat, quelle que soit la cause de la rupture.

Elle s'interdit de prendre ou de diffuser tous documents qui sont la propriété de la Société ou de ses filiales.

Les matériaux que l'entreprise sera amenée à être confier à Madame MATHLOUTHI ICHRAK pour l'exécution de ses fonctions demeureront la propriété de CLOUDIA SOLUTIONS Set devront lui être restitués sur simple demande.

Madame MATHLOUTHI ICHRAK s'interdit de donner à ces matériaux un usage autre que professionnel ainsi que d'en faire des copies ou reproductions pour son usage personnel ou tout autre usage, sauf autorisation expresse de CLOUDIA SOLUTIONS.

En outre, Madame MATHLOUTHI ICHRAK remet à CLOUDIA SOLUTIONS à la fin du présent contrat quelle qu'en soit la cause, tous rapports, documentations, fichiers, correspondances, toutes copies ou reproductions en sa possession, ainsi que tous matériels ou équipements, objets mobiliers qui étaient mis à sa disposition.

Toute infraction à l'obligation de secret constitue une faute lourde et justifie non seulement un congédiement immédiat, mais en outre la réparation du préjudice subi devant les autorités compétentes.

ARTICLE 10 : NON CONCURRENCE

La présente clause est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la Société en raison des fonctions que vous occupez, de votre connaissance des produits, stratégies et informations confidentielles de la Société ainsi que de votre contact privilégié et récurrent avec les clients de la Société.

En cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, vous vous engagez à ne pas :

- créer une activité ou une entreprise concurrente et/ou susceptible de concurrencer la Société, entrer au service, à quelque titre que ce soit, onéreux ou non, et/ou

- travailler, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, à une société concurrente de la Société, étudiant, concevant, fabriquant, exploitant ou commercialisant des produits concurrents de ceux qui ont été ou sont étudiés, conçus,

fabriqués ou commercialisés par la Société dans les domaines dans lesquels vous aurez exercé au cours de votre contrat de travail avec la Société.
Cette interdiction de concurrence a vocation à s'appliquer pendant une période de 12 mois commençant à la date de votre départ effectif de la Société suivant la rupture du Contrat de travail.

Elle couvre le territoire de la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suède, les Pays-Bas, le Canada, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez mensuellement pendant la durée d'application de la clause, une compensation d'un montant total brut équivalent à 40% de votre salaire de base brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois. Cette compensation financière, comprenant une indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents à cette indemnité, sera soumise aux mêmes charges sociales qu'un salaire.

La Société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de lever unilatéralement cette interdiction de concurrence en vous en informant au plus tard 15 jours après votre dernier jour de travail. Cette dispense libérera la Société de toute obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence.

Vous vous engagez, dans l'hypothèse où vous exerceriez une nouvelle activité pendant l'application de l'obligation de non-concurrence, à en informer immédiatement la Société par lettre recommandée avec A.R., en mentionnant votre nouveau poste, le nom de votre nouvel employeur et son domaine d'activités.

La violation de la présente obligation de non concurrence libère la Société du paiement de la compensation financière prévue ci-dessus et vous rend automatiquement redevable du paiement d'une indemnité qui est d'ores et déjà forfaitairement fixée à 6 fois le salaire mensuel moyen brut perçu au cours des 12 derniers mois avant la notification de la rupture du Contrat. Cette indemnité est due par vous pour chaque infraction commise et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de demander en justice en vue de la réparation intégrale du préjudice tant moral que pécuniaire qu'elle aurait effectivement subi du fait de votre activité, et de faire ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.

Vous reconnaissez que votre engagement est nécessaire afin de préserver les intérêts de la Société et/ou toute société du groupe auquel elle appartient.

Dans l'hypothèse où cette clause serait considérée comme trop étendue par une juridiction compétente, les parties conviennent qu'il sera alors fait application de la clause dans son étendue la plus large telle qu'autorisée par la loi et la Convention Collective.

ARTICLE 11 : VALIDITE

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur ce contrat en nous retournant la copie ci-jointe, dont vous aurez paraphé toutes les pages et où vous

aurez porté en bas de la dernière page la mention "lu et approuvé" suivie de votre signature et de la date.

Votre accord implique formellement qu'à votre date d'entrée chez CLOUDIA SOLUTIONS vous n'aurez plus aucun lien, quelle que soit sa nature, ni même par le biais d'une clause de non concurrence, avec une autre entreprise, et que vous aurez quitté votre précédent employeur libre de tout engagement.

Dans l'attente de notre prochaine collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Fait en triples exemplaires à TATAOUINE.
Le 30/09/2024.

AHMED LAHMAR
Signature précédée de la
mention « Lu et approuvé »
et paraphe sur chaque page.

Lu et approuvé le 30/09/2024

ICHRAK MATHLOUTHI
Signature précédée de la
mention « Lu et approuvé »
et paraphe sur chaque page.

Lu et approuvé le 30/09/2024